

# NGHI DINH 105/2021/ND-CP

CHINH PHU

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phuc

NGHI DINH

So 105/2021/ND-CP ngay 04 thang 12 nam 2021

Quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Phong, chong ma tuy

## Chuong I - QUY DINH CHUNG

### Dieu 1. Pham vi dieu chinh

Nghi dinh nay quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Phong, chong ma tuy so 73/2021/QH14 ve: xac dinh tinh trang nghien ma tuy; quan ly nguoi su dung trai phep chat ma tuy; cai nghien ma tuy tu nguyen; cai nghien ma tuy bat buoc; quan ly sau cai nghien ma tuy.

### Dieu 2. Doi tuong ap dung

1. Nguoi su dung trai phep chat ma tuy.
2. Nguoi nghien ma tuy.
3. Co quan, to chuc, ca nhan lien quan den phong, chong ma tuy.

## Chuong II - XAC DINH TINH TRANG NGHIEEN MA TUY

### Dieu 3. Tieu chi xac dinh nguoi nghien ma tuy

1. Co bang chung hoac ket qua xet nghiem duong tinh voi chat ma tuy.
2. Co cac bieu hien lam sang cua hoi chung cai ma tuy hoac hoi chung phu thuoc ma tuy.
3. Co du 3 trong so 6 tieu chi sau trong vong 12 thang:
  - a) Tham muon manh liet hoac cam giac bat buoc phai su dung ma tuy;
  - b) Khokiem soat hanh vi su dung ma tuy;
  - c) Xuat hien hoi chung cai khi ngung hoac giam su dung;
  - d) Co bang chung ve tinh trang dung nap;
  - e) Su dung ma tuy chiem nhieu thoi gian;
  - f) Van tiep tuc su dung du biet co hau qua.

### Dieu 4. Thu tuc xac dinh tinh trang nghien ma tuy

1. Co quan cong an cap xa ra quyet dinh dua nguoi di xac dinh tinh trang nghien.

2. Cơ sở y tế tuyến huyện trở lên thực hiện việc xác định.
3. Thời gian xác định không quá 5 ngày làm việc.

### Chương III - QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG TRÁI PHEP CHẤT MA TÚY

#### Điều 8. Lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy

1. Công an cấp xã lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn.
2. Danh sách bao gồm: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, loại ma túy sử dụng, thời gian phát hiện.
3. Danh sách được cập nhật hàng tháng.

#### Điều 9. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tại cộng đồng

1. UBND cấp xã phân công cán bộ theo dõi, quản lý.
2. Người được quản lý phải đăng ký trình diện.
3. Đăng ký xét nghiệm chất ma túy.

### Chương IV - CẢI NGHIỆM MA TÚY TỰ NGUYỆN

#### Điều 15. Điều kiện cơ sở cải nghiện ma túy tự nguyện

1. Có địa điểm, cơ sở vật chất đảm bảo.
2. Có đội ngũ cán bộ chuyên môn.
3. Có phác đồ điều trị cải nghiện.
4. Được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

#### Điều 16. Quy trình cải nghiện tự nguyện

1. Tiếp nhận và phân loại.
2. Điều trị cắt cơn, giải độc.
3. Phục hồi sức khỏe.
4. Giáo dục, tu dưỡng, hướng nghiệp.
5. Phòng chống tái nghiện.

### Chương V - CẢI NGHIỆM MA TÚY BẮT BUỘC

#### Điều 25. Đối tượng bị áp dụng cải nghiện bắt buộc

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên.
2. Đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
3. Trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục văn sử dụng trái phép.

#### Điều 26. Trình tự, thủ tục áp dụng cải nghiện bắt buộc

1. Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị.
2. Phòng Tư pháp cấp huyện tham định.
3. Tòa án nhân dân cấp huyện ra quyết định.
4. Thời hạn cải thiện bắt buộc từ 12 đến 24 tháng.

## Chương VI - QUẢN LÝ SAU CẢI NGHIỆM

Điều 35. Quản lý sau cải thiện tại nơi cư trú

1. Người đã hoàn thành cải thiện được quản lý tại nơi cư trú.
2. Thời gian quản lý sau cải thiện là 24 tháng.
3. Trong thời gian quản lý, phải định kỳ xét nghiệm.

Điều 36. Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng

1. Hỗ trợ học nghe, tạo việc làm.
2. Hỗ trợ vay vốn.
3. Tư vấn tâm lý, sức khỏe.

## Chương VII - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 40. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.